CAP.2 FAZELE ELABORĂRII ŞI MODELE DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR ADMINISTRATIVE

Obiectiv fundamental:

➲ să cunoască conţinutul procesului de elaborare a deciziilor administrative

Obiective operaţionale:

⇨ **Obiective cognitive:**

O1 - să definească conceptul de proces decizional;

O2 - să specifice etapele procesului decizional;

O3 - să prezinte fazele elaborării deciziei administrative,

O4 - să reliefeze principalele modele de fundamentare a deciziei administrative;

⇨ **Metode şi tehnici didactice:**

Metode expozitive:

- explicarea;
- descrierea.

Metode conversative:

- conversaţia;
- conversaţia euristică;
- problematizarea.

Metode de explorare directă:

- observaţia ;
- studiul de caz.

2.1. Fazele elaborării deciziei administrative

La elaborarea unei decizii se parcurg următoarele **faze (etape):**

1. iniţierea proiectului de decizie(identificarea problemei);
2. pregătirea proiectului de decizie;
3. evaluarea variantelor proiectului de decizie şi deliberarea;
4. adoptarea deciziei.

2.1.1. Iniţierea proiectului de decizie

Atunci când se cercetează geneza unei decizii administrative, este greu de precizat originea sa şi funcţionarii sau organele care au determinat iniţierea sa. După adoptarea deciziei, faza iniţierii proiectului aparţine trecutului. De aceea, pentru a găsi originea unei decizii importante, uneori trebuie efectuată o „călătorie în trecut", care înseamnă că administraţia a conştientizat existenţa unei probleme care trebuia rezolvată.

Sunt dese cazurile în care, în administraţia publică o propunere se traduce în viaţă după ce a fost respinsă de mai multe ori în decursul vremii. Un proiect abandonat în multe rânduri ca fiind neoportun, este adoptat în cele din urmă, în timp ce alte propuneri aşteaptă la rând.

În majoritatea cazurilor, impulsul de la originea proiectului vine din exteriorul administraţiei care este direct interesată în satisfacerea cerinţelor actuale şi mai puţin a celor viitoare. Din acest motiv, mecanismul administrativ funcţionează lent şi echilibrul care se stabileşte între elementele sale componente, are un caracter static. Cum orice tendinţă de schimbare este neutralizată, iniţiativa proiectului de decizie vine din afara instituţiei publice.

Iniţiativa poate aparţine organelor legislative sau celor administrative ierarhic superioare, organelor emitente ori celor subordonate, organizaţiilor nonguvernamentale

etc. Iniţiativa organelor superioare rezultă din adoptarea unui act normativ, a cărui executare implică sarcini sau măsuri tehnico-organizatorice pentru instituţiile subordonate. Şi acestea din urmă pot iniţia elaborarea unor decizii în cazurile prevăzute de lege sau când activitatea lor ori a organului superior solicită o reglementare în care este necesar să se implice. Cetăţenii, societatea civilă, în general, determină iniţierea unei decizii administrative prin cereri, sesizări şi reclamaţii.

Identificarea problemei reprezintă una din temele de interes public şi poate varia de la distribuirea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole sau pădurilor, creşterea consumului de droguri şi alcool în rândul adolescenţilor.

De exemplu, numărul de copii înregistraţi pentru şcolarizare în clasa întâi este mai mic decât cel aşteptat sau în scădere de la un an la altul, poate constitui o problemă care preocupă autorităţile; de asemenea, creşterea numărului de câini vagabonzi sau a numărului de persoane care se prezintă la control medical ca urmare a muşcăturilor de căine, se poate înscrie în cadrul preocupărilor de interes public.

Imediat ce se recunoaşte existenţa unei probleme şi necesitatea soluţionării sale, intervine iniţiativa administraţiei. Pentru ca această iniţiativă să fie eficientă, ea trebuie să atingă un anumit nivel al structurii administrative.

Odată ce o temă este clarificată, se poate afirma că ea intră pe agenda instituţională. Altfel spus, instituţia/instituţiile care au jurisdicţie asupra problemei respective, prin managerii lor, consideră că trebuie făcut ceva pentru a găsi o soluţie de rezolvare. Prin implicarea instituţională, se atribuie un caracter oficial problemei respective.

Identificarea şi structurarea corectă a problemei reprezintă o etapă crucială pentru evoluţia viitoare a procesului de luare a deciziei. Costurile identificării greşite a unei probleme sunt foarte mari, deoarece resurse importante de ordin material, uman şi de timp sunt risipite ca urmare a unei erori înregistrată în faza de iniţiere a proiectului de decizie.Greşeala s-ar fi evitat prin alocarea unui interval de timp suficient pentru identificarea şi structurarea corectă a problemei.

2.1.2. Pregătirea proiectului de decizie

Reprezintă cea mai importantă fază a procesului decizional şi poate avea loc, atât în cadrul unui proces de grup, fie ca activitate individuală a managerului. Ea are un caracter dinamic şi intern, referindu-se la acţiunea participanţilor la procesul decizional. În această fază, este precizat **conţinutul** deciziei, fapt care influenţează strategia şi mijloacele concrete de acţiune, în vederea realizării unui anumit scop; ca atare, ea se desfăşoară pe mai multe etape:

a) **determinarea obiectivului deciziei**. În general, obiectivele şi mijloacele se stabilesc de către instituţiile publice, iar ulterior se fixează priorităţile. Unele proiecte temeinic justificate n-au mai fost adoptate întrucât, la timpul lor, au trebuit să cedeze locul altora, considerate urgente; astfel că, atunci când le-a venit din nou rândul, ele au fost abandonate, nemaifiind de actualitate.

Definirea scopului (obiectului) deciziei este un element important al procesului decizional. Ea se realizează, fie prin precizarea unui anumit obiectiv bine definit, care trebuie îndeplinit, fie prin formularea unei probleme de rezolvat, care urmăreşte, astfel, un anume scop. Odată precizat, scopul trebuie să întrunească o largă adeziune.

Este posibil, însă, să se stabilească o succesiune de obiective, dintre care fiecare, odată ce a fost înfăptuit, constituie punctul de plecare pentru următoarele. Drept urmare, se pot calcula, cu aproximaţie, probabilităţile de realizare şi termenele de execuţie.

Obiectivele trebuie să aibă un caracter concret şi administraţia este cea care evaluează problemele şi stabileşte mijloacele de acţiune.

b) **documentarea sau informarea**. Aceasta asigură cunoaşterea exactă a situaţiei reale în domeniul în care urmează a fi adoptată decizia. În acest scop se constituie un **sistem informaţional**, capabil să furnizeze date complete şi corecte privind realităţile economico-sociale, în care intervine decizia administrativă. Chiar dacă, în anumite cazuri, informaţiile se întemeiază pe supoziţii, deciziile nu se pot elabora în acelaşi mod.

Deoarece, adesea, datele sunt numeroase, ele trebuie culese într-un mod organizat, iar ulterior sunt prelucrate. Astfel, informaţiile pot fi prezentate şi sub forma

unor indici sau diagrame. De asemenea, informaţiile verbale urmează a fi comunicate clar şi concis.

Documentarea are un dublu obiect: unul teoretic şi un altul care se referă la starea de fapt. Documentarea teoretică are un caracter general; ea implică o informare pe multiple planuri (politic, social, juridic, ştiinţific şi tehnic). Informarea politică priveşte cunoaşterea programului politic al Guvernului, în problemele legate de proiectul de decizie care urmează a se elabora. În plan social, se culeg toate informaţiile necesare despre contextul elaborării proiectului. Este necesară şi o informare juridică, deoarece funcţionarii publici implicaţi în procesul decizional, trebuie să aibă suficiente cunoştinţe în domeniul menţionat. De asemenea, o informare ştiinţifică şi tehnică, în proiectul de decizie, asigură utilitatea, valoarea şi reducerea cheltuielilor administrative.

Documentarea privind situaţia de fapt are un caracter special; ea trebuie să asigure o informare completă şi exactă în domeniul realităţilor sociale în care se pregăteşte o nouă decizie. O documentare incompletă sau deformată asupra realităţii, determină adoptarea unor decizii eronate.

c) **analiza materialului documentar**. În această etapă, elementul important constă în interpretarea datelor selecţionate. În mod normal, interpretarea trebuie să fie obiectivă, dar în practică un oarecare subiectivism există întotdeauna. Întregul material informativ este prelucrat prin inducţie, deducţie, analiză critică, sinteză(diagnoză) în scopul stabilirii semnificaţiei fiecărui document şi a posibilităţii acţiunii ce urmează a se realiza.

Pe lângă analiza tuturor elementelor implicate, se recomandă să se stabilească semnificaţia şi consecinţele acţiunii acestora, factorii umani implicaţi în apariţia şi manifestarea lor, locul, timpul şi cauzele care le-au produs. Analiza este urmată de diagnoză, care se va finaliza prin stabilirea unui diagnostic.

Diagnoza are un caracter deosebit de complex; ea presupune mai întâi, înţelegerea comportamentelor individuale şi de grup, urmată de construirea de scenarii privind posibilele consecinţe ale ale acţiunii administrative asupra subiecţilor. Diagnoza se bazează pe colectarea prin diferite instrumente(chestionare, interviuri, documente oficiale etc), de informaţii suplimentare privind problema respectivă de interes public , precum şi identificarea relaţiilor cauzale. De exemplu, scăderea natalităţii în altimii 10

ani, în ţara noastră, a dus la scăderea numărului de copii înscrişi în ciclul elementar, ceea ce a avut ca impact, reducerea numărului de personal în rândul cadrelor didactice. De asemenea, numărul ridicat de muşcături reclamat la secţiile de urgenţă ale spitalelor, este legat de creşterea numărului de câini vagabonzi în libertate în mediul urban şi de răspândirea bolilor infecţioase ale căror purtători sunt aceştia.

d) **elaborarea proiectului de decizie**. În această etapă, se procedează la o operaţie de evaluare a ansamblului şi a evoluţiei situaţiei de fapt. Pe baza materialului documentar selecţionat, pot fi propuse numeroase variante, fiecare dintre ele având un grad diferit de probabilitate.

Este de dorit ca proiectul unei decizii importante să cuprindă o expunere de motive, în care să se prezinte, atât avantajele, cât şi dezavantajele. Proiectele de decizie sunt alcătuite de organele prevăzute în actele normative sau, în lipsa unor prevederi legale, de organele şi compartimentele desemnate de instituţia care decide.

2.1.3. Evaluarea variantelor proiectului de decizie şi deliberarea

Evaluarea şi studierea variantelor proiectului de decizie revin în sarcina conducătorului instituţiei, precum şi răspunderea pentru aceste operaţiuni. Actul deliberării este precedat de **dezbateri**, în care se apreciază argumentele pro şi contra, procedându-se la analiza critică a proiectului de decizie. În cazul în care se propun, pentru rezolvarea aceleaşi probleme, soluţii total diferite, înseamnă că obiectul proiectului de decizie n-a fost exact definit, documentarea este nesatisfăcătoare ori s-au strecurat interese personale sau de grup care influenţează rezultatul deliberării.

În orice deliberare, se au în vedere următoarele **elemente**:

⇨ delimitarea întinderii analizei şi identificare normelor ştiinţifice sau tehnice ce urmează a fi respectate şi aplicate în materia care face obiectul proiectului de decizie;

⇨ stabilirea procedurii legale de deliberare sau precizarea acesteia, dacă nu este prevăzută în actele normative;

⇨ determinarea metodelor folosite pentru culegerea cunoştinţelor ştiinţifice necesare, precum şi a datelor concrete în situaţii similare;

⇨ utilizarea unei tehnici de lucru adecvate deliberării. Astfel, în cadrul echipei, fiecare individ are un potenţial creativ care se poate valorifica atât timp cât nu este intimidat prin critica verbală sau non-verbală a celorlalţi membri şi în măsura în care spontaneitatea este încurajată. Totodată, discuţia în grup îmbogăţeşte şi rafinează o idee emisă care, în final , devine produs al muncii întregului grup, contribuind şi la întărirea relaţiilor de muncă în cadrul colectivităţii.

Este important să menţionăm că tehnicile precizate anterior funcţionează pe baza următoarelor **reguli**[1] de comportament în grup:

-în timpul discuţiei se înregistrează toate ideile emise, fără a se critica niciuna. Critica intimidează generarea ideilor şi încetineşte procesul creativ;

-se încurajează emiterea a cât mai multor idei, sau altfel spus, cu cât mai multe idei, cu atât mai bine;din moment ce există mai multe idei, probabilitatea ca numărul celor utile să crescă, este mai mare;

-se încurajează emiterea tuturor ideilor posibile, chiar dacă unele dintre acestea par uşor deplasate. Deşi poate că nu vor fi aplicate în practică pe moment, aceste sugestii, oricât de bizare ar părea, trebuie acceptate, deoarece pot fi utile în viitor;

-se încurajează asocierile între ideile emise. De multe ori, combinaţiile de idei duc la soluţii bune, care nu ar fi fost produsul gândirii unei singure persoane.

Acest mod de lucru poate fi aplicat, atât la nivel de grup, cât şi individual. De exemplu, în cazul câinilor vagabonzi, alternativele care pot fi elaborate pot include: capturarea şi eutanasierea tuturor câinilor fără stăpân; capturarea şi tratarea medicală a câinilor, după ce aceştia sunt lăsaţi în libertate; adopţia(internă şi internaţională) pe scară largă a câinilor fără stăpân, precum şi asumarea responsabilităţii adoptatorului faţă de aceştia.

Şedinţele în care se deliberează trebuie pregătite şi convocate în termen util, transmiţându-se persoanelor (membrilor) implicate în această activitate, textul proiectelor de decizie, împreună cu materialele utilizate la întocmirea lor. Fără furnizarea la timp a documentaţiei, membrii forului decident nu cunosc conţinutul proiectelor de decizie şi nu-şi pot exprima poziţia în legătură cu acestea. În necunoştinţă de cauză, membrii

[1] Junjan, V-Decizia în administraţia publică;editura Accent; Cluj-Napoca; 2001; p.36

colegiului de analiză se pot ralia la opiniile celorlalţi, fiind prejudiciat însuşi actul deliberării.

Odată ce s-a convenit asupra modului de lucru în echipă, se va trece la evaluarea fiecărei alternative din punctul de vedere al câtorva **criterii**[2]: fezabilitate, calitate, acceptabilitate, cost, reversibilitate, etic.

Fezabilitatea se referă la măsura în care o alternativă poate fi aplicată în practică, date fiind anumite condiţii precum cele de timp, buget, tehnologie sau politice. Pentru cazul de mai sus, capturarea, tratarea medicală şi ţinerea câinilor în aşezăminte speciale este puţin fezabilă din punct de vedere financiar, întrucât sumele la care se ridică întreţinerea zilnică a unui căine sunt destul de mari.

Calitatea face trimitere la nivelul eficacităţii cu care o alternativă propusă îndelineşte obiectivul propus, rezolvă problema în discuţie. Propunerile care asigură doar rezolvarea parţială a problemei sau au un caracter discutabil, ar trebui eliminate. De exemplu, capturarea şi tratarea medicală a câinilor vagabonzi, urmată de eliberarea lor este o soluţie discutabilă, deoarece numărul lor pe străzi rămâne acelaşi, iar pericolul pe care îl pun pentru siguranţa populaţiei este la fel de mare.

Acceptabilitatea este nivelul în care factorii de decizie vor fi afectaţi de aplicarea în practică a unei hotărâri. Pentru administraţia publică , acceptabilitatea are două aspecte:

-primul aspect se referă la susţinerea sau lipsa de susţinere pe care o alternativă anume o are **în interiorul unui grup** de decidenţi. Astfel, în unele situaţii, managerii ar prefera ca instituţiei/diviziei pe care o conduc, să nu-i mai fie atribuite anumite sarcini, chiar cu finanţare adecvată, deoarece imaginea instituţiei ar avea de suferit şi le-ar afecta statutul social în cadrul comunităţii. Prin urmare, managerii respectivi vor prefera să refuze alternativa care, deşi poate fi bună, le va aduce doar necazuri;

- al doilea aspect se referă la susţinerea sau lipsa de susţinere pe care o alternativă anume o are **în cadrul comunităţii** afectată de problema respectivă. De exemplu, soluţia referitoare la uciderea necondiţionată în termen de 24 de ore de la capturare a câinilor prinşi liberi pe stradă, a stârnit un val de proteste(interne şi internaţionale) în rândul asociaţiilor de protecţie a animalelor şi al publicului larg.

---

[2] Junjan, V-op.cit; p.37

Criteriul costurilor se referă în sens larg, atât la costurile directe , cât şi la costurile indirecte ale variantei respective. În exemplul anterior, **costurile directe** ar include costul benzinei/motorinei pentru urmărirea şi transportul câinilor, costul momelii(de ex. pâinea), plata personalului implicat în capturarea şi transportul câinilor, costul injecţiei letale per animal, plata personalului medical specializat, costul amenajării spaţiilor de cazare, hrana animalelor pe perioada cazării etc. **Costurile indirecte** se măsoară în termeni de daune aduse imaginii ţării noastre în presa internă şi internaţională, deranjul provocat circulaţiei de diversele mitinguri de protest ale asociaţiilor de protecţie a animalelor etc.

Un alt criteriu de evaluare a alternativelor este dat de **reversibilitate**, adică posibilitatea de a reconsidera decizia luată şi de a reveni la situaţia iniţială. Unii cercetători[3] merg până la a susţine că importanţa unei decizii este dată de posibilitatea de a o reconsidera şi mai puţin de suma de bani pe care o implică finanţarea sa. Desigur că nu se poate nega importanţa flexibilităţii pentru activitatea zilnică a unei instituţii. De exemplu, decizia de eutanasiere imediată a câinilor vagabonzi a trebuit reconsiderată, sub presiunea publicului.

În fine, **criteriul etic** de evaluare a alternativelor se referă la nivelul în care o măsură este compatibilă cu responsabilitatea socială a instituţiei. Orientarea spre valorile etice în administraţia publică s-a dezvoltat mult în ultimii ani, o dată cu accentuarea responsabilizării instituţiilor publice faţă de cetăţeni şi, implicit, faţă de banii publici.

Există mai multe **perspective**[4] de abordare a criteriilor etice în activitatea instituţiilor publice, printre care se pot enumera: perspectiva managerială clasică, cea propusă de şcoala noului management public, perspectiva politică şi cea legală.

Perspectiva managerială tradiţională accentuează valorile eficienţei precum şi nevoia de unitate organizaţională, ca responsabil şi îndrumător pentru promovarea eticii profesionale. Şcoala **Noului Management Public** susţine o atitudine total diferită de cea tradiţională, întrucât se concentrează aproape în întregime pe performanţă şi rezultate. Ea se opune criteriilor procedurale de siguranţă promovate de abordarea tradiţională,

---

[3] Ionescu, Gh; Cazan, E; Negruţă, A.L- Modelarea şi optimizarea deciziilor manageriale; editura Dacia; Cluj-Napoca; 1999; p.36

[4] Rosenblom, D- Public Administration. Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector; Mc Graw Hill Company; 1998; p.529-530

considerându-le drept piedici pentru funcţionarea eficientă a instituţiilor publice. De asemenea, promovează încrederea în capacitatea de decizie a funcţionarului, iar responsabilitatea pentru obţinerea rezultatelor poate fi obţinută prin aplicarea mecanismelor pieţei şi a judecăţii cetăţenilor.

La rândul său, perspectiva politică urmează o linie de gândire asemănătoare cu cea a **Noului Management Public** şi susţine necesitatea creării unor mecanisme de responsabilizare exterioare agenţiilor guvernamentale. Printre acestea se pot menţiona: supravegherea activităţii legislativului, controlul bugetar, rotirea în funcţii publice pentru a evita supraspecializarea într-un anumit domeniu, dar şi rutina pe un anumit post, informarea publică privind situaţii de incompatibilitate sau de corupţie ale funcţionarilor publici implicaţi în procesul decizional..

În fine, **perspectiva legală** a pus la punct un sistem de prevederi care să protejeze drepturile constituţionale ale cetăţenilor de a fi protejaţi împotriva abuzurilor instituţiilor publice. În cadrul acestui proces, a fost construit un sistem de motivare personalizată a funcţionarilor publici de a proteja sau ,cel puţin, de a limita îngrădirile aduse drepturilor cetăţeneşti asupra cărora acţionează în calitatea lor oficială.

În concluzie**, evaluarea variantelor** propuse proiectului de decizie şi **deliberarea** sunt realizate cu eficienţă, dacă organul decident este alcătuit din membri temeinic pregătiţi profesional, capabili să analizeze problemele dificile care apar în activitatea administraţiei publice.

2.1.4. Adoptarea deciziei

Adoptarea deciziei constituie un drept şi o obligaţie a conducerii. Atitudinea de nehotărâre a conducerii prejudiciază activitatea subordonaţilor, atunci când o decizie este indispensabilă pentru funcţionarea lor. O conducere eficientă se poate înşela în adoptarea deciziilor sale, dar atunci când împrejurările o cer, ea decide cu orice risc şi îşi asumă această răspundere. Adoptarea deciziei este rezultatul unui proces de o complexitate deosebită, care ia în considerare: condiţiile interne şi externe, practica experimentală şi rezultatele anterioare, aşa cum este schiţat în **Figura nr.2**.

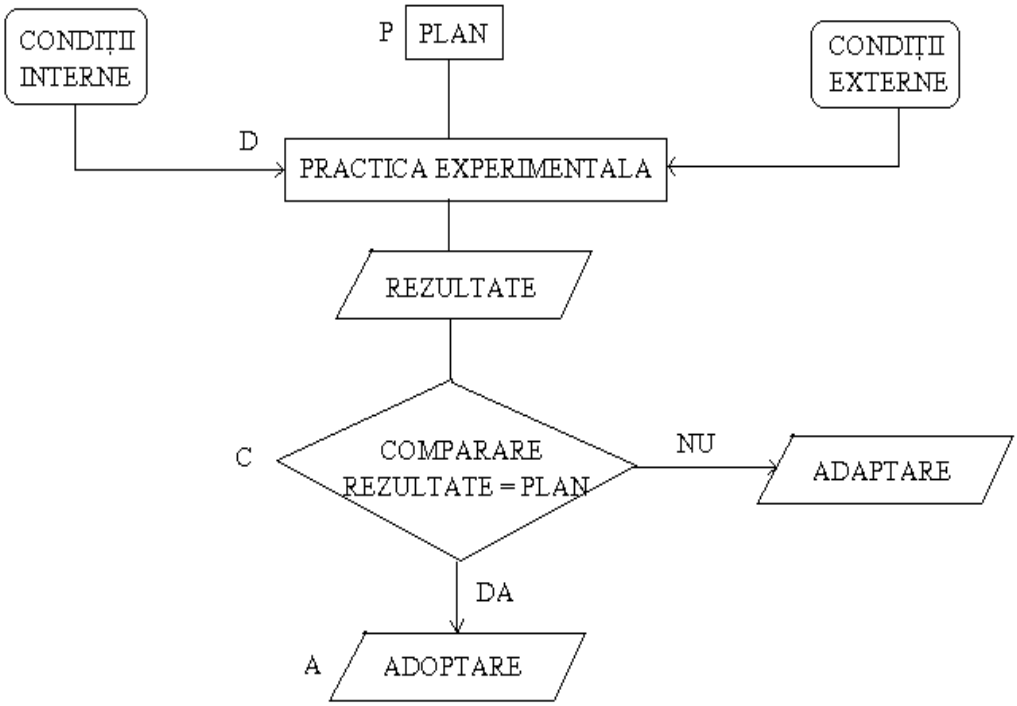

Figura nr.2 Factori cu impact în procesul decizional

Din punct de vedere procedural şi al metodelor operaţionale, pentru ca adoptarea unei decizii să fie fundamentată ştiinţific, este necesar să se respecte următoarele **principii**:

a) principiul definiţiei. Se poate adopta o decizie eficientă, dacă problema care urmează a fi soluţionată este precis definită, stabilindu-se exact conţinutul acesteia şi ce anume trebuie rezolvat. O problemă insuficient cunoscută sau eronat determinată nu poate fi soluţionată în mod adecvat. De modul în care este stabilită problema esenţială depinde, în cea mai mare măsură, soluţia adoptată.

Fără determinarea cauzelor reale ale faptelor negative a căror combatere se urmăreşte şi fără înlăturarea aspectelor superficiale ale activităţilor, nu se poate ajunge la rezultatul dorit.

b) principiul justificării suficiente. Conform acestui principiu, decizia trebuie luată pe baza unor motive temeinic studiate, care o justifică în faţa tuturor, astfel încât

oricine ar fi chemat, pentru rezolvarea problemei, să ajungă la aceeaşi soluţie sau la una apropiată.

c) principiul identităţii. La adoptarea deciziilor este necesar să se analizeze ca faptele implicate să aibă aceeaşi semnificaţie cu faptele de referinţă (cu baza de date) şi să nu fi primit, între timp, alte interpretări. În cazul acesta, există riscul de a se lua o decizie care, în alte situaţii, ar fi dat rezultate eficiente, dar în condiţile date este necorespunzătoare.

În concluzie, trebuie verificate faptele, circumstanţele de loc şi de timp, toate împrejurările care pot modifica datele problemelor şi natura soluţiilor, pentru ca identitatea deciziei să rămână neschimbată.

Chiar dacă misiunea decidentului se încheie prin adoptarea deciziei, sunt necesare implementarea şi monitorizarea soluţiei alese. Implementarea este „procesul prin care programele şi politicile sunt aplicate în practică”[5]. Aplicarea soluţiei revine funcţionarilor publici de execuţie, iar rolul lor este extrem de important, deoarece de ei depinde succesul sau eşecul întregului demers anterior. Privită drept o etapă lipsită de probleme până la începutul anilor 1970, implementarea soluţiilor a început să fie studiată sub influenţa studiilor realizate de Jeffrey Pressman şi Aaron Wildawsky, care evidenţiau lipsa de impact a unor programe populare în Statele Unite în acea perioadă. A urmat o perioadă de înflorire a studiilor de evaluare, în care au fost propuse trei direcţii mari de cercetare a implementării:

-prima direcţie a fost abordarea „de sus în jos”, care se preocupa de felul în care oficialii implicaţi în procesul de implementare puteau să-şi îndeplinească atribuţiile cât mai bine;

- a doua direcţie a fost abordarea „de jos în sus”, care accentua nevoia de implicare a componenţilor grupului ţintă al programului şi de câştigare a cooperării lor;

-a treia direcţie se preocupa mai mult de utilizarea cât mai eficientă a instrumentelor disponibile pentru a rezolva o problemă concretă.

În general, pentru ca procesul de implementare a unei decizii să aibă succes, el trebuie planificat cu atenţie şi să se depună toarte eforturile pentru a câştiga suportul celor

---

[5] Howlett, M; Ramesh, M- Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems; Oxford University Press; 1995; p.153

implicaţi în reuşita sa. Sunt nenumărate cazurile în care programe şi decizii importante nu şi-au atins obiectivele, pentru că , fie nu au fost elaborate(în timp util sau deloc) norme metodologice de aplicare, fie cei care trebuiau să se ocupe de aplicarea în practică aveau prea puţine motive să o facă. În final, monitorizarea aplicării deciziei este şi ea o etapă importantă, deoarece este dovadă certă că problema respectivă şi-a găsit sau nu, rezolvarea.

2.2. Modele de fundamentare a deciziilor administrative

O mare parte a activităţii managerilor din administraţia publică constă în elaborarea şi adoptarea deciziilor. În principiu, luarea deciziilor în administraţia publică constă în a alege dintre diferite alternative şi mijloace de îndeplinire a acestora pe cele care ar trebui urmate de o organizaţie.

Procesul decizional se bazează pe utilizarea diferitelor modele[6] de fundamentare, cele mai importante fiind modelul managerial tradiţional, modelul politic şi modelele mixte.

2.2.1. Modelul managerial tradiţional

Modelul managerial tradiţional este un rezultat al încercărilor timpurii de a introduce profesionalismul în administraţia publică. Ideea de profesionalism are la bază, pe de o parte, distincţia între administraţie şi politică, introdusă de Woodrow Wilson în 1897, iar pe de altă parte, concepţia lui Max Weber despre birocraţie şi nevoia de raţionalitate în cadrul proceselor de luare a deciziei.

Acest model încearcă să formeze administratorii în direcţia luării deciziilor într-o manieră cât mai eficientă, economicoasă şi eficace. O posibilă cale de îndeplinire a acestor obiective o reprezintă construirea unui proces decizional bazat pe specializare,

[6] Junjan, V. – op.cit p. 14.

ierarhizare, formalizare şi competenţă. Managerul este ajutat să aleagă între soluţii alternative aflate în competiţie prin:

⇨ reducerea numărului de alternative care trebuie luate în considerare;

⇨ reducerea numărului de valori implicate în evaluarea alternativelor;

⇨ transmiterea cunoştinţelor necesare pentru luarea deciziei în mod raţional;

⇨ furnizarea de suficiente date despre alternativele posibile, în vederea unei alegeri corecte dintre acestea.

Specializarea este modalitatea principală de reducere a numărului de alternative pe care un admnistrator le ia are două moduri principale de manifestare: între instituţiile publice şi în interiorul lor.

Specializarea pe jurisdicţii între instituţiile publice acordă unei agenţii autoritatea asupra unui domeniu relativ bine definit. De exemplu, managerul din Inspectoratul Şcolar Judeţean nu se preocupă de problemele de protecţie publică aflate sub jurisdicţia Inspectoratului Judeţean de Protecţie Civilă. Ei nu compară valoarea socială a activităţilor din programele pe care le administrează cu cele ale programelor administrate de alte agenţii.

Specializarea se manifestă şi în interiorul instituţiilor. Unii funcţionari publici vor formula politici, programe şi reglementări, în timp ce alţii se vor preocupa de aplicarea lor în practică. Chiar dacă cele două aspecte sunt strâns legate, persoana care se ocupă de aplicarea programelor şi reglementărilor poate să aleagă între diferite mijloace de implementare, dar nu se poate exprima (cel puţin nu în mod oficial), cu privire la scopul reglementării sau asupra programului de politici publice.

De asemenea, specializarea limitează setul de valori pe care un funcţionar public le ia în considerare atunci când alege între diferite alternative care-i sunt prezentate. Funcţionarii publici trebuie să fie preocupaţi de satisfacerea interesului general al societăţii, atât cât este posibil în cadrul limitat al autorităţii lor. Deciziile care sunt luate în anumite instituţii sunt, în general, conforme cu sistemul de valori existent în cadrul organizaţiei. Totuşi în administraţia publică din ţara noastră s-a constatat că, ori de câte ori conducătorii politici încearcă să promoveze măsuri/opţiuni contrare acestor valori instituţionale, ei se lovesc de rezistenţă din partea personalului.

Un alt element care limitează marja de opţiuni disponibile factorilor de decizie îl reprezintă **natura ierarhică a instituţiilor publice**. Autoritatea funcţionarilor publici este definită în mare măsură prin poziţia lor în ierarhia instituţiei. Capacitatea de decizie creşte pe măsură ce poziţia pe scara ierarhică se îmbunătăţeşte. Totuşi, ierarhia limitează responsabilitatea oficialilor şi îi forţează să definească valorile cu care lucrează. Acesta nu înseamnă că managerii de la nivelele medii nu iau decizii dificile. Însă, pe măsură ce se avansează pe scara ierarhică, creşte confruntarea cu alegerea între valori şi opţiuni concurente, conjunctură care creează o doză sporită de conflict.

Într-o anumită măsură, se poate aprecia că specializarea şi ierarhia tind să acţioneze în comun pentru limitarea autorităţii. Astfel, specializarea limitează autoritatea de jurisdicţie (ca în formulări de tipul „Nu sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă în biroul/serviciul A"). La rândul său ierarhia limitează autoritatea managerială (în formulări de tipul „Nu fac eu regulile"). În consecinţă, ierarhia permite, chiar obligă factorii de conducere să definească şi să limiteze seturile de valori care încadrează activitatea subordonaţilor.

Formalizarea este un alt factor important care contribuie la simplificarea procesului de luare a deciziei. Prin specificarea exactă a factorilor şi a informaţiilor care trebuie luate în considerare, formalizarea contribuie la simplificarea procesului de luare a deciziei. Uneori anumite informaţii de interes ulterior sunt excluse din baza de date, prin însăşi structura limitată a formularelor standard, însă acesta este unul din preţurile care se plătesc pentru simplificare.

În fine, aplicarea modelului managerial tradiţional este condiţionată de competenţa tehnică a factorilor decidenţi de a lua decizii raţionale eliberaţi de orice influenţă politică. Modalitatea prin care s-a răspuns acestei cerinţe a constituit-o sistemul meritului promovat de Woodrow Wilson[7].

Sistemul de merit a fost văzut ca un mijloc de obţinere a competenţei profesionale. Competenţa profesională consta în înţelegerea sarcinilor de serviciu,

[7] Woodrow Wilson (1856-1924) este considerat fondatorul ştiinţei administraţiei în SUA şi a îndeplinit funcţia de preşedinte al acestei ţări. În anul 1883 a scris un studiu despre ştiinţa administraţiei-„The Study of Public Administration", în care critica sistemul abuzurilor („spoils system") existent în funcţia publică federală. În temeiul acestui sistem, partidul politic care câştiga alegerile, instala în funcţiile publice pe acele persoane care l-au ajutat să cucerească puterea şi nu ţinea cont de criteriile valorice şi de competenţă.

capacitatea de procesare a informaţiilor şi îndeplinirea atribuţiilor într-o manieră eficientă.

Constrângerile impuse de modelul managerial tradiţional au influenţat dezvoltarea culturilor organizaţionale la nivelul instituţiilor publice. Prin urmare, instituţiile îşi stabilesc un set consistent de valori (satisfacerea interesului public, eficienţă, eficacitate), iar organizarea activităţii şi recrutarea personalului se realizează în spiritul reflectării valorilor respective.

Modelul tradiţional de luare a deciziilor se derulează prin următoarele etape[8] **caracteristice**:

1. stabilirea obiectivelor de rezolvare a unei anumite probleme;
2. explorarea şi elaborarea strategiilor alternative de rezolvare a unei probleme;
3. prevederea tuturor consecinţelor semnificative ale fiecărei strategii alternative şi estimarea posibilităţilor de producere a acestora;
4. alegerea strategiei care rezolvă problema în maniera cea mai eficientă şi la costul cel mai redus.

În calitate de trăsătură dominantă a modelului tradiţional, raţionalitatea s-a aflat la baza construirii comportamentului organizaţional şi a soluţiilor practice utilizabile de către instituţiile publice.

Astfel, studiul elaborat de Luther Gulick şi Lyndal Urwick s-a concretizat în formula alcătuită din literele P.O.S.D.C.O.R.B; iniţialele corespund unor principii de organizare valabile în interiorul oricărei instituţii administrative:

„P”- corespunde noţiunii de „Planning” (planificare), cu o viziune globală asupra sarcinilor administraţiei;

„O”- provine de la „Organizing” (organizare) care vizează organizarea subdiviziunilor în interiorul administraţiei;

„S”- de la „Staffing, respectiv modul în care este asigurată conducerea, semnificând organizarea statelor-majore în diferitele servicii;

[8] Junjan, V. – op. cit., p. 18.

„D”- de la „Directing” (direcţionare), care se referă la modalitatea de luare a deciziilor şi criteriile avute în vedere, la nivelul fiecărui compartiment. În general, se numeşte cercetarea procesului decizional;

„CO”- de la „Coordinating” (coordonare), care desemnează studiul interrelaţiilor din interiorul unei instituţii administrative şi dintre instituţii administrative de acelaşi grad;

„R”- de la „Recruiting” care constă în metodele şi criteriile utilizate pentru selecţia corespunzătoare a funcţionarilor publici;

„B”- de la „Budgeting” (bugetare), care reprezintă transpunerea în termeni bugetari, finanţarea şi evaluarea costurilor.

În practică, utilizarea modelului managerial tradiţional se loveşte de următoarele **dificultăţi**[9]:

1. formularea insuficient de clară a obiectivelor politicilor guvernamentale. De exemplu, restituirea pădurilor foştilor proprietari face parte din reinstaurarea drepturilor de proprietate, dar acest obiectiv vine în contradicţie cu atribuţiile ocoalelor silvice care vizează protejarea şi întărirea fondului forestier;

2. lipsa coordonării şi a specializării necesare pentru aplicarea modelului. De multe ori, coordonarea între instituţiile guvernamentale este slabă, altfel spus, „nu ştie stânga ce face dreapta”. Motivul îl constituie faptul că instituţiile operează în sfere diferite, cu obiective şi intervale de timp diferite. Astfel, probabilitatea ca un manager dintr-o instituţie să se afle într-un conflict personal sau politic cu un manager dintr-o altă instituţie, este destul de mare şi are urmări asupra bunului mers al activităţii.

De exemplu, programele de protecţie a mediului dintr-o zonă montană se pot afla în conflict atât cu proiectele de dezvoltare, cât şi cu cele privind construirea caselor de vacanţă în zona respectivă.

3. dificultatea evaluării costurilor totale ale unui anumit program; întotdeauna există costuri indirecte care fiind transferate asupra altor domenii/programe, exercită un impact deosebit asupra volumului costurilor finale care sunt greu de determinat.

4.gradul ridicat de teoretizare şi abstractizare a modelului care duce la apariţia unor decizii dificil sau chiar greu aplicabile în practică.

---

[9] Junjan, V. – op. cit., p. 20.

2.2.2. Modelul politic (incremental)

Modelul politic (incremental) de elaborare a deciziilor administrative reprezintă o alternativă viabilă faţă de modelul tradiţional, considerat nerealist şi inoperant de către unii critici. Argumentele aduse în favoarea modelului politic au în vedere caracterul realist şi reprezentativ al acestuia pentru activitatea instituţiilor publice. Meritul principal al acestui model constă în eliminarea caracterului ambiguu al multora dintre obiectivele politicilor publice.

Această ambiguitate este o caracteristică a societăţilor pluraliste şi reprezintă preţul necesar pentru edificarea consensului şi menţinerii puterii pe acest fundal, interesele politice duc la formulări vagi, neclare ale obiectivelor e îndeplinit. De exemplu, obiectivul de privatizare a întreprinderilor proprietate de stat poate veni în contradicţie cu cel de protecţie socială. Dacă procesul privatizării este definit etapă cu etapă are ca efect reducerea numărului de personal, suportul colectivităţii scade, imaginea autorităţii publice se înrăutăţeşte, clasa politică aflată la putere va pierde alegerile viitoare. De aceea, administraţi publică va recurge la acţiuni lente, fără aspecte spectaculoase, astfel încât numărul de instituţii sau persoane „deranjate”/afectate să fie cât mai redus.

Prin urmare, modelul politic accentuează necesitatea ca funcţionarii publici să răspundă cerinţelor comunităţii, să fie reprezentativi pentru clasa politică şi să consulte cetăţenii în elaborarea deciziilor administrative.

Modelul incremental de luare a deciziilor a fost luat de Charles Lindblam[10]. El l-a definit sintetic ca fiind un ansamblu de strategii care se susţin reciproc şi urmăresc simplificarea şi concentrarea problemelor. Modelul se bazează pe analiza unui număr restrâns de variante alternative, remedierea problemelor deja existente şi pe cercetarea de echipă, fiecare ocupându-se de o anumită componentă a ansamblului. Astfel, factorii de decizie sunt antrenaţi într-un proces continuu de construire plecând de la situaţia curentă, pas cu pas şi cu schimbări graduale.

Avantajul principal al acestui model este acela că evită soluţiile radicale şi răspunde prompt nevoilor cetăţeanului. Modelul are numeroase dezavantaje şi anume:

---

[10] Stillmann, R. - Public Administration. Concepts and Cases, Prentice Hall, NY, 1996, după Junjan, V., p. 24.

1.are un caracter conservator, deoarece pentru a nu pierde suportul alegătorilor, partidele politice evită schimbările radicale în elaborarea programelor de guvernare. În final, decizia se poate concentra în mâinile unui grup restrâns de persoane cu funcţii înalte, pierzându-se o caracteristică importantă a acestui model, şi anume, asigurarea reprezentativităţii părţilor interesate.

2. aplicarea modelului poate duce la obţinerea de rezultate neprevăzute la început şi chiar total nedorite. Cauza principală o constituie tocmai urmărirea cu paşi mici şi lenţi a unor obiective definite neclar.

3. aplicarea cu succes a modelului necesită un nivel ridicat de stabilitate socială, de cultură a negocierii şi de maturitate a clasei politice, condiţii greu de îndeplinit pentru ţările centrale şi est-europene, inclusiv România.

2.2.3. Modelele mixte

Dezbaterile privind avantajele şi dezavantajele celor două modele anterioare au reţinut atenţia teoreticienilor o perioadă îndelungată de timp. În anii 70, cercetătorul Amitai Etzioni propune modelul mixt, obţinut prin combinarea celor două abordări anterioare. Soluţia lui Etzioni sugerează într-o primă fază căutarea variantelor alternative, urmată apoi de explorarea în detaliu şi analiza celei mai interesante. Această abordare înglobează inovaţia (absentă în modelul politic) şi nu impune condiţionările stricte ale modelului tradiţional.

Totuşi, în anii 70 cel mai neobişnuit model mixt, a fost elaborat de March şi Olsen. Aceştia susţineau că luarea deciziilor nu este un proces raţional, iar nivelul de înţelegere a problemelor şi de anticipare a raporturilor dintre actorii implicaţi în procesul decizional nu poate fi obţinut în realitate. Acest model a fost etichetat drept „modelul coşului de gunoi”[11] („garbage can model”).

Astfel, March şi Olsen susţin că posibilităţile de decizie nu sunt altceva decât o cutie de gunoi în care participanţii la procesul decizional aruncă diversele probleme şi

[11] Stillmann, R - op. cit.; p. 28.

soluţii. Conţinutul coşului depinde de gunoiul care este produs la momentul respectiv, de etichetele ataşate celorlalte cutii aruncate, precum şi de viteza cu care este colectat gunoiul. Folosirea metaforei „coşul de gunoi” a fost intenţionată, pentru a sugera lipsa de raţionalitate existentă adeseori în procesul decizional.

Adepţii acestui model au încercat să accentueze că uneori obiectivele de îndeplinit sunt vag definite, iar factorii de decizie stabilesc soluţii improvizate, fără o fundamentare ştiinţifică şi influenţate de aspectele personale ale relaţiilor dintre managerii instituţiilor publice. Or, majoritatea situaţiilor impun un nivel mai ridicat de ordine şi rigurozitate în alegerea şi analiza variantelor de rezolvare.

Termeni cheie: fază, model, criteriu de evaluare, soluţie alternativă, adoptarea deciziei, implementare, monitorizare

Teste de autoevaluare

1.Enumeraţi fazele procesului decizional şi prezentaţi-o pe cea mai importantă

2.Precizaţĩ criteriile de evaluare a variantelor de soluţionare a unei probleme administrative

3.Caracterizaţi tehnicile de lucru folosite în etapa de deliberare

4.Care sunt elementele aflate la baza modelului managerial tradiţional

5.Prin ce se deosebeşte modelul managerial tradiţional de modelul politic de luare a deciziilor administrative.